

C16-sec16-full-production

ID : bd07d4219cfd442f219767c46a98830688b1cd33



3%
Passaggi sospetti

Nome del file : C16-sec16-full-production.txt
Dimensione del file originale : 37,14 kB
Numero di parole : 431

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 13 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 13 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :



Similitudini

3%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Rilevamento dell'intelligenza artificiale

0%

Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.

Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.

Non incluso nella percentuale di testi sospetti :



Testi tra virgolette

4%

Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

 Similitudini

3%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	 shopdata.giuffre.it shopdata.giuffre.it/media/estratti/ESTRATTO_024194714.pdf 	3%	



Videosorveglianza e geolocalizzazione

La videosorveglianza costituisce l'ipotesi paradigmatica di strumento potenzialmente idoneo al controllo a distanza e resta pertanto soggetta al regime dell'art. 4, primo comma, dello Statuto. La norma consente l'impiego di impianti audiovisivi «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale» e ne subordina l'installazione al previo accordo collettivo o, in difetto, all'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (l. n. 300/1970, art. 4). La dottrina sottolinea come qualsiasi strumentazione tecnica, inclusi ma non solo i sistemi di videosorveglianza, che comporti o possa comportare il trattamento di dati personali sia idonea a trasformarsi in strumento di controllo diretto e indiretto (Ghionzoli, 2025) p. 15. Ciò che rileva, sul piano dei presupposti autorizzativi, è la mera installazione dell'impianto da cui possa derivare un controllo, pur in assenza di attivazione: la giurisprudenza ha infatti qualificato la fattispecie come reato di pericolo, sanzionando a priori l'installazione a prescindere dal concreto utilizzo, poiché il bene giuridico protetto è la riservatezza dei lavoratori (Ghionzoli, 2025) p. 15.

La geolocalizzazione tramite dispositivi GPS pone il problema, distinto ma connesso, della qualificazione dello strumento e della finalità del controllo. La giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il controllo effettuato mediante GPS installato sulle vetture in uso ai lavoratori quando predisposto ex ante e in via generale, ben prima che potessero sorgere sospetti su una eventuale violazione (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Emerge così un criterio temporale: la natura difensiva del controllo esige, di regola, che l'accertamento sia mirato e successivo rispetto a un fondato sospetto di illecito, non potendo tradursi in sorveglianza sistematica e preventiva dell'esecuzione della prestazione (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

I profili di proporzionalità e minimizzazione trovano riscontro nel criterio del tempo di conservazione dei dati: il Garante ha risolto un caso analogo sulla base della durata di conservazione dei log, ritenendo che il superamento del limite potesse comportare un controllo indiretto a distanza riconducibile al primo comma dell'art. 4, in quanto idoneo a raccogliere informazioni attinenti alla sfera personale dell'interessato (Ghionzoli, 2025) p. 16. La Raccomandazione CM/Rec (2015) 5 vieta del resto i controlli prolungati, costanti e indiscriminati (Ghionzoli, 2025) p. 16.

Quanto alle garanzie procedurali e informative, il trattamento deve svolgersi con adeguata correttezza e trasparenza: nel caso della videosorveglianza, all'informativa di primo livello deve accompagnarsi un'informativa di secondo livello contenente gli elementi dell'art. 13 del Regolamento (Ghionzoli, 2025) p. 17. Le fonti reperite, tuttavia, non consentono di ricostruire criteri operativi univoci per la fissazione dei tempi di conservazione dei dati di localizzazione, profilo rimesso alla prassi del Garante.